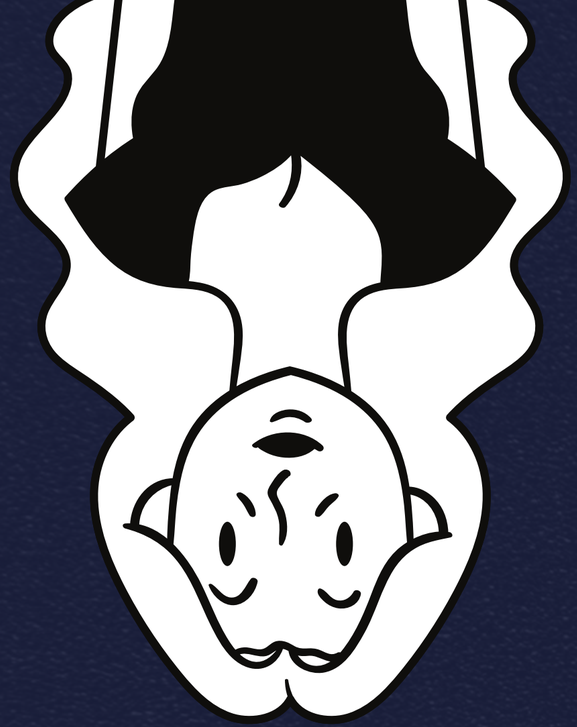


PESSOA NATURAL

DIREITO CIVIL I





CONCEITO DA PESSOA NATURAL

A “pessoa natural” é o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Para qualquer pessoa ser assim designada, basta nascer com vida e, desse modo, adquirir personalidade.

Código Civil de 2002:
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

PERSONALIDADE CIVIL

Código Civil de 2002: Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do **nascimento com vida**; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

- Nascimento: ocorre o nascimento quando a criança é separada do ventre materno, não importanto tenha o parto sido natural, feito com auxilio de recursos obstreticos ou mediante intervenção cirurgica.

Atenção!!
Para se dizer que alguem nasceu com vida, **é necessário que haja respirado**, se respirou, viveu.

Obs.: Direito comparado



O NASCITURO



"o que está por nascer, mas já concebido no ventre materno" (LIMONGI FRANÇA)

Por concepção, devemos entender o momento em que o óvulo fecundado pelo espermatozóide se junta à parede do útero.

Se o nascituro é sujeito de direitos não seria ele também pessoa, isto é, teria personalidade jurídica?

Obs.: NATIMORTO - Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve-se proteger o nome, a imagem e a memória daquele que nasceu morto.

TEORIAS EXPLICATIVAS DO NASCITURO

Teoria	Início da Personalidade	Natureza do Nascituro / Direitos	Doutrinadores
Natalista	Nascimento com vida	Não é pessoa; possui apenas expectativa de direito.	Silvio Rodrigues, Caio Mário, Venosa
Condicionalista	Nascimento com vida (condição suspensiva)	Direitos da personalidade ficam condicionados ao nascimento com vida.	Serpa Lopes, Washington de Barros
Concepcionista	Concepção	É pessoa humana e sujeito de direitos (direitos patrimoniais dependem do nascimento com vida).	Beviláqua, Pontes de Miranda, Tartuce, M. H. Diniz. **Obs.: Predominante no STJ & Doutrina Moderna**
Concepcionista (Visão Moderada - M. H. Diniz)	Concepção (Personalidade Formal) / Nascimento (Personalidade Material)	Concepção: Direitos da personalidade (Personalidade Formal). •Nascimento com vida: Direitos patrimoniais (Personalidade Material).	Maria Helena Diniz





DIREITOS RECONHECIDOS E PRECEDENTES

⚖️ **Alimentos Gravídicos (Lei 11.804/2008)**

Garantia de custeio de gestação convertida em pensão alimentícia com o nascimento com vida.

🚗 **Indenização DPVAT por Morte (STJ, REsp 1.120.676)**

Direito do casal/pais ao recebimento de indenização pela perda do nascituro em acidente.

🔨 **Dano Moral ao Nascituro (Caso Wanessa Camargo)**

Legitimidade autônoma do feto para sofrer e pleitear ressarcimento por lesão à honra/imagem.



DIREITOS RECONHECIDOS E PRECEDENTES

Embriões Excedentários (Lei 11.105/05 • STF ADI 3510)

In vitro não implantados são objeto de pesquisa científica; não possuem status de pessoa natural.

PONTES DE MIRANDA DIZ QUE:



(...) pessoa é o titular do direito, o sujeito de direito. Personalidade é a **capacidade** de ser titular de direitos, pretensões, ações e exceções e também de ser sujeito (passivo) de deveres, obrigações ações e exceções. Capacidade de direito e personalidade são o mesmo. (MIRANDA, 1971, p. 155).



DA CAPACIDADE JURÍDICA

É a maior ou menor extensão dos direitos e dos deveres de um pessoa. É uma aptidão que, oriundo da personalidade, para adquirir direitos e contrair deveres na vida civil, dá-se o nome de capacidade de gozo ou de direito. (DINIZ, MARIA HELENA, 2024)



Obs.: Tal capacidade pode sofrer restrições legais!!

CAPACIDADE DE DIREITO X CAPACIDADE DE FATO



Uma pessoa pode ter gozo de um direito, sem ter o seu exercício por ser incapaz, logo, seu representante legal é o que exerce em seu nome.

A capacidade de exercicio pressupõe a de gozo, mas esta pode substituir sem a de fato ou de exercicio.

CAPACIDADE JURÍDICA

- Capacidade de direito é estática enquanto a de fato é dinâmica;
- Se todos tem capacidade de ser parte, quem tem capacidade processual? Todas as pessoas que tem aptidão para defender seus direitos sem necessidade de assistência ou representação. Quem tem capacidade postulatória? A regra: advogado. Exceção: Juizado especial cível, HC, medidas protetivas da Lei Maria da Penha, alimentos
- Legitimação: uma capacidade específica para a prática de determinados atos da vida civil. É um “plus” à capacidade. Ex. 496 e 497, CC, 1.647, I, CC e 1.521, IV, CC.



DAS INCAPACIDADES

Incapacidade: é a **restrição legal ao exercício de atos da vida civil**. É a falta de capacidade de FATO. Pode ser:

1. **Absoluta:** acarreta a proibição total do exercício, por si só, do direito (art. 3º., CC). O ato somente poderá ser praticado pelo representante legal do absolutamente incapaz, sob pena de nulidade. (art. 166, I, CC)

2. **Relativa:** permite que o incapaz pratique atos da vida civil, desde que assistido, sob pena de anulabilidade. É parcial. (art. 4º, CC)

Obs.: Existem atos de natureza patrimonial em que o relativamente incapaz não precisa de assistência: fazer testamento (art. 1.860, parágrafo único, CC), ser testemunha (art. 228, I, CC), e ser mandatário (art. 666, CC), ser eleitor, emancipação.

As incapacidades absoluta ou relativa, são supridas, pois pela **representação ou assistência**.



Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

II - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Não existe mais no sistema privado brasileiro pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade (TARTUCE, 2016)

INCAPACIDADE	
ABSOLUTA	RELATIVA
1 - menores de dezesseis anos.	1 - maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 2 - ébrios habituais; 3 - viciados em tóxicos; 4 - todos aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade; e 5 - pródigos.

INCAPACIDADE RELATIVA (ART. 4º, CC)

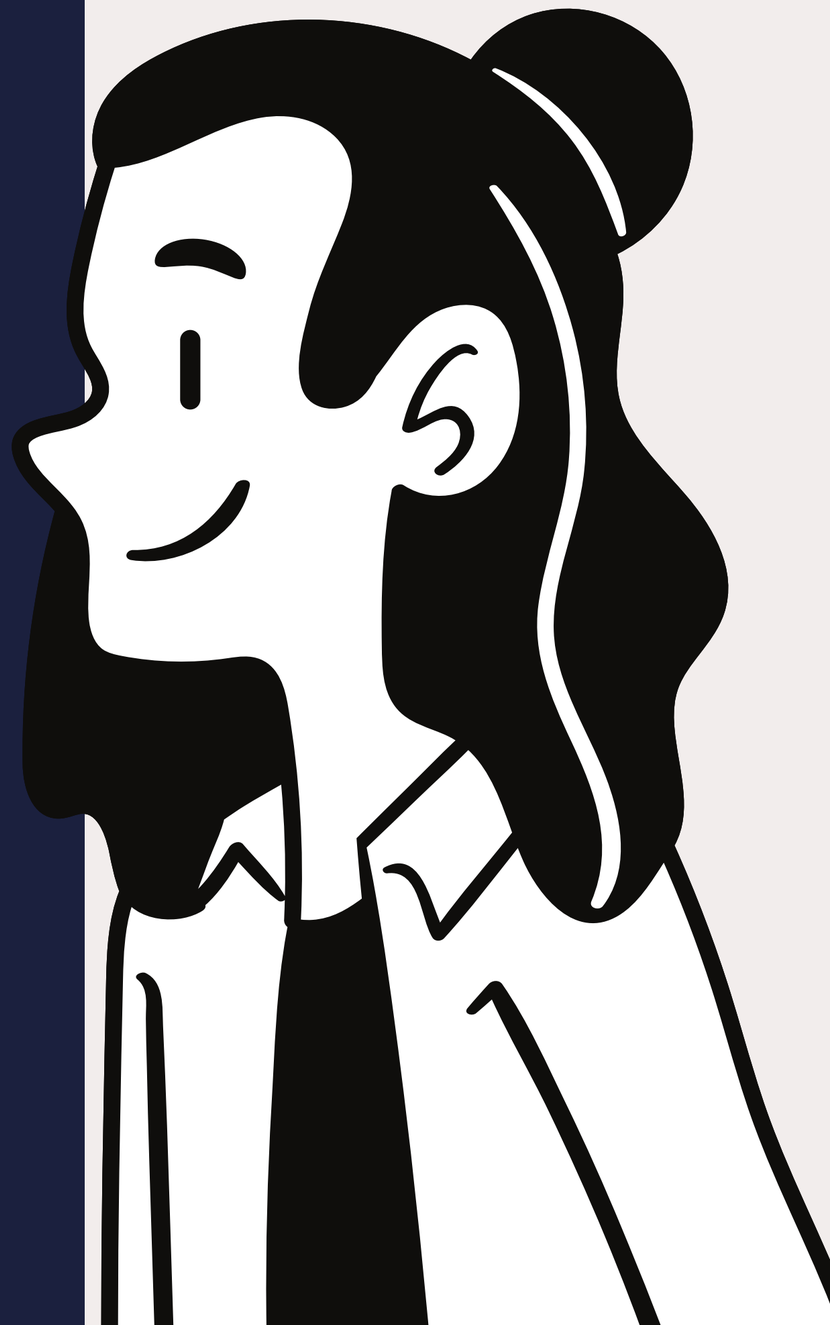
- Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos: menores púberes (estão na puberdade);
- **Responsabilidade:** respondem caso os por ele responsáveis não tiverem obrigação ou não dispuserem de meios suficientes (art. 928, CC) – Responsabilidade subsidiária, condicional e equitativa.
- Respondem os **pais** pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, bem como o **tutor** pelos pupilos (orfãos) (art. 932, I e II, CC)

Corre prescrição e decadência contra os relativamente incapazes.



V. ENUNCIADO N. 138, CJF/STJ, III JORNADA DE DIREITO CIVIL:

Art. 3º: A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 3o, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto.



DAS INCAPACIDADES

A incapacidade (de maiores) deve ser oficialmente reconhecida por meio do procedimento de CURATELA, previsto nos artigos 1.767 e seguintes CC.



CURATELA ESPECIAL VS. TOMADA DE DECISÃO APOIADA

CURATELA ESPECIAL

Medida extraordinária de proteção aplicada exclusivamente a quem não puder exprimir sua vontade ou aos pródigos/viciados.

- **Escopo Restrito:** Atos de natureza patrimonial e negocial.
- **Procedimento CPC (art. 747+):** Exige entrevista pessoal e laudo médico pericial.
- **Sentença:** Declaratória de situação preexistente e constitutiva do regime.

TOMADA DE DECISÃO APOIADA

Artigo 1.783-A do CC: Processo voluntário em que a pessoa capaz com deficiência elege apoiadores de sua confiança.

- **Requisitos:** Nomeação de 2 (duas) pessoas idôneas com vínculo afetivo.
- **Competência:** Vara de Família com oitiva pessoal do requerente e apoiadores.
- **Autonomia:** O apoiado mantém a capacidade de praticar os atos civis.



CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

Cessa a incapacidade desparecendo os motivos que a determinaram

1) Maioridade: a maioridade começa aos 18 anos completos, tornando-se a pessoa apta para as atividades da vida civil que não exigirem limite especal, como as de natureza política;

- Cessa a menor idade (Art.5, caput, CC/2002) no primeiro momento do dia em que o individuo perfaz os 18 anos, se nascido no dia de 29 de fevereiro de ano bissexto, completa a maioridade no dia 1º dia de março
- Essa capacidade de natureza civil não deve ser confundida com a disciplinada em leis especiais, como a capacidade eleitoral, que hoje se inicia, facultativamente, aos 16 anos (CF, Art. 14, § 1º, c; Código Eleitoral, Art. 4º)



CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

2) Emancipação: A emancipação é a aquisição da capacidade civil antes da idade legal

- Consiste nesse modo, na antecipação da aquisição da aquisição da capacidade de fato ou de exercício (aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil).
- Pode decorrer da concessão dos pais ou de sentença do juíz, bem como de determinados fatos a que a lei atribui esse feito

2.1) Emancipação volutária: concedida pelos pais, se o menor tiver 16 anos completos (Art. 5, paragrafo único, I) → decorre de ato unilateral!

- Só pode conceder emancipação que esteja na titularidade do poder familiar, uma vez que sua concessão é atributo deste;



CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

2.1) Emancipação volutária:

- Quanto á forma, é expressamente exigido o instrumento público, independente de homologação judicial (Art. 5º, paragrafo único, I);
- A emancipação, em qualquer de susa formas, é irrerogável, ou seja, não podem os pais, que voluntariamente emanciparam o filho, voltar atras.
- A irrevogabilidade, entretanto, não se confunde como invalidade do ato (ex. nulidade ou anulabilidade decorrente de coação), que pode ser reconhecida na ação anulatória;



CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

2.2) Emancipação judicial: Ocorre por meio de sentença judicial, em duas hipoteses:

a) Quando um dos pais não concordarem em emancipar o filho;
b) Provando o menor que tem capacidade para reger sua pessoa e seus bens.

2.3) Emancipação Legal: decorre de determinados acontecimentos a que a lei atribui esse efeito:

Art. 5 º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

I- pelo casamento

- O casamento acarreta o fim da incapacidade civil como natural consequencia da constituição da família.
- CC/2002. Art. 1517: O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.
- CC/2002. Art. 1.520: Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.811, de 2019)

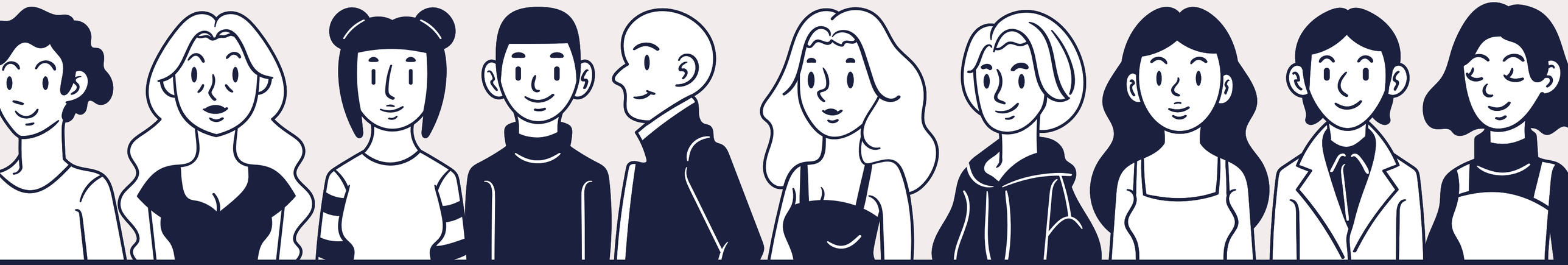


CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA

I- pelo casamento

- O casamento válido produz efeito de emancipar o menor 9Ar. 5º, paragrafo único, II) → se a sociedade conjungal logo depois se dissolver pela viuvez ou separação judicial, não retornará ele a condição de incapaz
- O casamento nulo, entretanto, não produz nenhum efeito (Art. 1563, CC/2002). Proclamada a nulidade, ou mesmo a anulabilidade, o emancipado retorna a situação de incapa, salvo se contraiau de boa-fé.





MUITO OBRIGADA!

Dúvidas?